📄 Resumen – Introducción al Derecho (Unidad 1)

1. Concepto de Derecho Civil

Regula todo lo relativo a la persona: su existencia, relaciones con otras personas (familiares, patrimoniales, contractuales, etc.) y su vínculo con los bienes, desde la concepción hasta después de su muerte (derechos reales y sucesorios).

---

2. Persona Humana

- El Código Civil y Comercial habla de **persona humana** (todo ser humano por el hecho de serlo).
- La existencia comienza con la **concepción**.

Nacimiento (Art. 21)

- Los derechos del concebido se adquieren irrevocablemente **si nace con vida**.
- Si no nace vivo, se considera que nunca existió.
- El nacimiento con vida se **presume** (presunción iuris tantum).

---

3. Atributos de la Persona

Son cualidades jurídicas inseparables de la personalidad:
a) Nombre
b) Capacidad
c) Domicilio
d) Patrimonio
e) Estado civil (solo persona humana).

Características: necesarios, inseparables, inalienables, imprescriptibles, únicos.

Nombre y Apellido

- Nombre de pila: identifica dentro de la familia.
- Apellido: identifica al grupo familiar (se transmite de padres a hijos).

---

4. Capacidad

- **Capacidad de derecho (Art. 22)**: aptitud para ser titular de derechos y deberes (capacidad de goce). Puede limitarse por ley.
- **Capacidad de ejercicio (Art. 23)**: aptitud para ejercer por sí mismo derechos y cumplir deberes. La regla es la capacidad, la excepción la incapacidad.

Incapacidad

- **De derecho**: prohibición legal de ser titular de un derecho (fundamento moral). Es siempre relativa y no puede suplirse por representante.
- **De ejercicio**: imposibilidad de ejercer derechos por sí mismo (ej.: menores). Se actúa por medio de representante legal.

---

5. Domicilio

Lugar donde la persona puede ser ubicada jurídicamente.
Tipos:

1. **Real**: residencia habitual.
2. **Legal**: fijado por ley, sin admitir prueba en contrario.
3. **Especial**: para determinadas relaciones jurídicas (procesal, contractual, conyugal, etc.).

---

6. Derechos Personalísimos

Derechos vinculados a la dignidad y libertad humana:

1. Inviolabilidad de la persona humana y dignidad.
2. Derecho a la imagen y voz.
3. Derecho a la intimidad.
4. Derecho a la vida (desde la concepción).
5. Derecho a la integridad física.
6. Derecho al honor.
7. Derecho a la identidad e identidad sexual.
8. Derecho a la no discriminación.

---

7. Fin de la existencia de la Persona Humana

- Determinado por la **muerte** (arts. 93–95 CCyC).
- Efectos: disolución del matrimonio, apertura de la sucesión, transmisión de derechos patrimoniales.

---

8. Persona Jurídica

Entes a los que el ordenamiento otorga capacidad para adquirir derechos y obligaciones.

- **Inicio**: desde su constitución (estatuto, contrato social, acto fundacional). Algunas requieren autorización estatal.
- **Estatuto**: reglas que organizan su vida (nombre, domicilio, objeto, órganos, derechos y deberes de miembros).
- **Personalidad diferenciada**: distinta de sus miembros; patrimonio y obligaciones propios.

---

9. Hechos y Actos Jurídicos

- **Hecho**: todo acontecimiento.
- **Hecho jurídico**: hecho que produce efectos jurídicos.
    - Naturales (ej.: muerte, nacimiento).
    - Humanos: voluntarios o involuntarios.
        - **Voluntarios**: lícitos o ilícitos.
            - Lícitos → si buscan producir efectos jurídicos: **acto jurídico**.
            - Lícitos → sin ese fin inmediato: **simple acto lícito**.
            - Ilícitos → contrarios a la ley (culpa o dolo).

Diferencias

- Hecho jurídico: puede ser natural o humano.
- Acto jurídico: siempre humano, voluntario, lícito, con fin inmediato de producir efectos jurídicos.

---

10. Acto Jurídico (Art. 259)

Acto voluntario lícito que produce adquisición, modificación o extinción de relaciones jurídicas.

Elementos esenciales:
a) Sujetos (capaces de derecho y ejercicio).
b) Objeto (hecho o bien).
c) Causa (fin inmediato lícito).
d) Forma y prueba (manifestación externa de voluntad).

---

11. Teoría General de los Actos Voluntarios (Art. 260)

Acto ejecutado con discernimiento, intención y libertad, exteriorizado por un hecho.

- **Condiciones internas**:
  - Discernimiento (afectado por edad o privación de razón).
  - Intención (afectada por error, ignorancia o dolo).
  - Libertad (afectada por fuerza o intimidación).
- **Condiciones externas**: manifestación por palabra, escrito, signos inequívocos o actos materiales.

---

12. Vicios de la Voluntad

Afectan la validez del acto jurídico:

- **Error**: noción falsa sobre algo (de derecho → no excusa; de hecho → puede anular).
- **Dolo**: engaño por acción u omisión (astucia, ocultamiento, reticencia).
- **Violencia**:
  - Física → fuerza.
  - Moral → amenazas o intimidación.